

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL II

DEFINIÇÃO

Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em **raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica** que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em **igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais** nos campos **político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada**.

Desigualdade racial: toda **situação** injustificada de **diferenciação de acesso e fruição** de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, **em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica**;



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/ CÂMARA DOS DEPUTADOS/ ANALISTA LEGISLATIVO/ 2014) De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, o fato de um empregado de estabelecimento comercial privado recusar atendimento a um cliente tão somente em razão de este ser negro amolda-se a desigualdade racial e não a discriminação racial, pois caracteriza-se uma situação injustificada de acesso a serviço privado em virtude de raça ou origem étnica.

DEFINIÇÃO

- Desigualdade de **gênero e raça**: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre **mulheres negras** e os demais segmentos sociais;
- População negra: o conjunto de pessoas que se **autodeclaram pretas e pardas**, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

2. (IDECAN/ADVOGADO/PREFEITURA DE NATAL/RN/2016) Considerando o que dispõe a Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010 – Estatuto da Igualdade Racial, analise as seguintes definições para efeito do Estatuto.

- I – Desigualdade racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.
- II – Discriminação racial ou étnico-racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.
- III – Desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais.
- IV – População negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a. I e II.
- b. I e III.
- c. III e IV.
- d. II, III e IV.



COMENTÁRIO

Quando se fala em distinção, exclusão, restrição ou preferência, o conceito em questão é discriminação.

DEFINIÇÃO

– Políticas públicas: as ações, iniciativas e programas **adotados pelo Estado** no cumprimento de suas atribuições institucionais;



20m

ANOTAÇÕES



– Ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados **pelo Estado e pela iniciativa privada** para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.

Uma característica das ações afirmativas é a temporariedade.

O Estado deve adotar ações afirmativas e a iniciativa privada pode. O Estado pode incentivar a iniciativa privada a adotar essas políticas.



DIRETO DO CONCURSO

3. (IF-PB/TÉCNICO/2015) A Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010, institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. No parágrafo único do artigo 1º, para efeito deste estatuto, considera-se:

- () Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.
- () Desigualdade racial: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais.
- () Desigualdade de gênero e raça: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.
- () Políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais.
- () Ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A sequência CORRETA para as assertivas acima é:

- a. V, F, V, V, V.
- b. V, F, F, F, V.
- c. V, F, V, V, F.
- d. V, F, V, F, V.
- e. V, F, F, V, V.

GABARITO

- 1. E
 - 2. c
 - 3. e
-

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
